

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2130/2531

นางสุวากี เวชมนัส

โจทก์

นายชวนคิด ไชแสง

ผู้ร้อง

นายสมัย วิเชียร กับพวก

จำเลย

นายวีระชัย อนุกุล ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกาขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ถ้าให้มีการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน บ้านพิพาทไปในระหว่างนี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเป็นอย่างมาก หากศาลฎีกาได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 51)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านเลขที่ 641/9 ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขายทอดตลาด นำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ไม่ใช่ของจำเลย ขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคือบ้านเลขที่ 641/9 ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ยกคำร้องขัดทรัพย์สิน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 43,42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินในระหว่างฎีกา

(ประมาณ ชันชื้อ-มานิช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ